

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 68 del 17/02/2021 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 6 del 17.02.2021

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Giacomo Carbone – Ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 davanti al Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro – Decreto n. 8871/2017.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 86 del 21.10.2017, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio promosso davanti Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro , dalla Funzione Pubblica C.G.I.L. – Cxatanzaro – Lamezia Terme nonché dalla Funzione pubblica CISL Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia, al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di antisindacalità della condotta del Comune di Squillace, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

la determinazione n. 23 del 23.10.2017, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Giacomo Carbone del foro di Catanzaro;

la determinazione n. 27 del 25 gennaio 2018, adottata dal Responsabile del Servizio contenzioso, con cui si è provveduto a liquidare, a titolo di acconto la somma di Euro 634,40 in favore del predetto professionista;

Considerato che l'avv. Giacomo Carbone, all'esito del giudizio, ha richiesto il pagamento del saldo, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazionecostituiscelasuccessivafasedelprocedimentodispesaattraversolaqualeinbaseaidocumentied ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagarenei*

limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Giacomo Carbone, a titolo di saldo, la somma complessiva di € 676,00 , al lordo di accessori di legge (CAP 4% oltre IVA di legge);

Vista la fattura n. 1/2021 prot. 641/2021 per la somma complessiva di € 676,00, al lordo di accessori di legge (cap 4% oltre IVA di legge), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro proposto dalla Funzione pubblica C.G.I.L. – Catanzaro – Lamezia Terme, nonché dalla Funzione pubblica CISL – Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia , conclusosi con decreto n. 8871/2017 emesso ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970 ;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo il compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio conclusosi con decreto n. 8871/2017 emesso ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970 - la somma complessiva di € 824,72 compresi accessori, in favore dell'avv. Giacomo Carbone del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 1/2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.to avv. Giuseppina Ferrucci

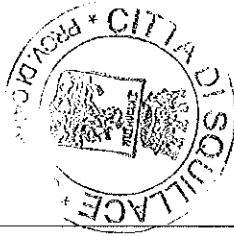
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Impegno:
Intervento:

Squillace, **25 FEB, 2021**



Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferucci